

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMÓN
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

JUNTA DE PLANIFICACIÓN Demandante vs. ROBERTO HERNÁNDEZ MEDINA, MARÍA VEGA HERNÁNDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES Demandada	CIVIL NÚM.: BY2026CV00514 SOBRE: INJUNCTION, AUSENCIA DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y DE USO RE: QUERELLA NÚM. 2022-SRQ- 009171 (2023-SRQ-013533)
---	--

MOCIÓN EN SOLICITUD DE ORDEN Y CITACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- La Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante, la “Junta”) presentó el recurso de epígrafe conforme a la facultad conferida por la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (Ley 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 et al.; la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm.75), 23 LPRA § 62 et al.; y los reglamentos promulgados en virtud de estas.
- El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, *supra*, dispone lo siguiente, en lo pertinente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumplimiento con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

[.....]

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación

del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. (Énfasis suplido)

[.....]

3. A tenor con lo anterior, se solicita muy respetuosamente, que se expida la Orden y Citación de vista en el caso de epígrafe. Se acompaña proyecto de orden y citación.

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, la Parte Demandante solicita, muy respetuosamente, a este Honorable Tribunal, que expida la Orden y Citación de vista, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2026.

f/Lcda. Isis García Ayuso
RUA Núm. 20404
igarcia@eragroupllc.com